



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

RESOLUÇÃO PRESIDENCIAL DO CPSMCR Nº 011 /2025, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025.

Assunto: Contratação por excepcional interesse público para a manutenção do serviço.

Considerando a falta de profissionais das especialidades de Odontologia em Pacientes Especiais e Endodontia no Centro de Especialidades Odontológicas, unidade esta subordinada ao CPSMCR e que precisa funcionar em sua capacidade máxima;

Considerando que na seleção pública 01/2023 sequer conseguiu preencher um cadastro de reservas;

Considerando o Princípio da legalidade, como base nas leis Municipais já aprovadas;

Considerando a cláusula nona, inciso V, das leis ratificadoras ditas que “a contratação por prazo determinado, para atendimento de excepcional interesse público, terá duração de um ano, prorrogável por igual período, até o limite de 04 (quatro) anos, e poderá abranger as seguintes categorias profissionais”;

Considerando que a contratação atenderá aos fins da razoabilidade e proporcionalidade, as vistas da diminuição do período para seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando assim dentro dos limites legais de um ano;

Considerando os princípios da continuidade do serviço público, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

Considerando atendimento de excepcional interesse público e a viabilidade do serviço com a continuação do mesmo, tendo em vista as vagas em aberto aqui descritas e a necessidade de exploração ao máximo das atividades da unidade, por ser do âmbito da saúde, mas tudo dentro dos limites legais posto no quadro de empregados do CPSMCR, este baseado na alteração e ratificação pela maioria dos Entes Consorciados da Cláusula Nona do Protocolo de Intenções;

Considerando a inviabilidade da realização de processo seletivo/concurso público para tais vaga e o tempo frente à necessidade da imediata reposição dos quadros para o devido atendimento, sendo que a administração movimenta-se no intuito de perpetrar processo seletivo/concurso público em tempo hábil, proporcional, razoável e seguro, corroborando assim os ditames constitucionais pertinentes;

Considerando que a administração publica consorcial movimenta-se no intuito de perpetrar concurso público, mas esbarra na mora legislativa Estadual na aprovação da lei de ratificação e alteração da clausula nona que cria os cargos e empregos do CPSMCR;

Considerando a boa jurisprudência advinda do Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº E 658026 / MG - MINAS GERAIS, Julgamento 09/04/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno;



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

Considerando que contratação as vista da lei de licitação acarretam prazos incompatíveis com a urgência da imediata reposição do quadro de profissionais para os atendimentos;

RESOLVE

Art. 1º – Determina a direção executiva que seja procedida a imediata contratação, pelo o prazo de 06 meses, prorrogável por igual período, de dois odontólogos endodontistas e um odontólogo de pacientes especiais para a devida manutenção das atividades do CEO-R e do serviço público na busca do seu grau máximo, observando os seguintes critérios para a contratação:

a) – A devida entrevista dos(as) profissionais para que seja aferida a capacidade técnica e a escolha do(a) mais capacitado(a), corroborando assim o princípio da impessoalidade e eficiência;

b) Apresentação do documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física com as devidas regularizações, diploma de conclusão de curso específico para a função a ser desempenhada ou certidão de conclusão curso, certidão de nascimento e casamento aos que tenham contraído casamento até a presente data, título de eleitor devidamente regular junto a justiça eleitoral e aos pretendentes do sexo masculino o acrescento de regularização de serviço militar, todos os documentos com selos de autenticação e em não tendo que se faça a apresentação de cópias acompanhadas das originais para que a administração consorcial realize a devida constatação;

c) – O registro ou protocolo com numerário da inscrição no devido conselho ou seu procolo de inscrição no conselho competente.

Art. 2º - A contratação em foco deverá ser procedida o mais breve possível atendendo ao aqui disposto.

Art. 3º - A Direção Executiva do CPSMCR está autorizada, caso não encontre os profissionais aqui citados, a ofertar aos odontólogos que estão hoje no quadro do CEO-R nas especialidades buscadas a duplicação da contratação com base na cumulação legal permitida, sem ultrapassar a proporcionalidade e razoabilidade.

Parágrafo único – Em caso de duplicação aos profissionais já pertencentes ao quadro, esta atenderá ao disposto nesta resolução, sem a ocorrência de agregação ou mistura para com o contrato vigente mais antigo, ou seja, os profissionais que aceitarem serão catalogados com as contratações de 06 meses



CPSMCR



Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crateús

prorrogáveis por mais 06 meses, tais aos moldes já perpetrados em simetria os outros pactos do gênero realizados pelo CPSMCR.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada *site* oficial do CPSMCR e também afixada no quadro de exposições e avisos do Consorcio e unidades subordinadas, na forma do art. 89, parágrafo único do Estatuto do CPSMCR.

JANAINA CARLA FARIAS
PRESIDENTA DO CPSMCR

REVISADO
PAULO DIRCEU BONFIM VIEIRA
PROCURADOR DO CPSMCR
OAB/CE 24476